主題精選：處分權說 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 多數決處分之代理權說與處分權說
發布日期: 2021-05-13
內文
各位同學好
105年經紀人考試有考到一題目如下：甲、乙、丙等三人公同共有A屋，甲與乙擅自於105年8
月8日將A屋出賣於丁。下列敘述何者錯誤？(A)如採處分權說，且甲與乙債務不履行，則丙亦
應負損害賠償責任(B)如採代理權說，則丙應負擔法律關係上出賣人的義務與責任
究竟何謂處分權說及代理權說？茲整理如下：
• 一、代理權說(34-1執行要點、最高法院83台上1761判決)
1. 法定代理權：源於法律所賦予之代理權，代理他共有人處分行為。即取得未同意共有人之
法定代理權而為締約。
2. 其法律效果歸屬本人，亦即被迫加入債權契約，應負法律關係上出賣人義務與責任。
3. 交易相對人亦得以未同意之共有人為被告，請求履行買賣契約之內容。
• 二、處分權說(最高法院87台上866判決、88台上1703判決)
1. 處分權乃基於實體法規定而生，並非代理未同意出賣共有人與買受人訂立買賣契約。
2. 買賣契約屬債權契約，不以有處分權為必要，故未得他共有人同意，買賣契約當然有效，
但契約對未同意之他共有人無拘束力。
3. 未同意出售之共有人並未與買受人訂立買賣契約，自不能因其應有部分一併出售並移轉與
買受人，且得領取買賣價金，而謂與買受人間有買賣關係存在。即不存在買賣關係。
因此，該題答案應選A。